

## „Wnioskodawca“

Peter Ferenc  
Rammelkam 2, 84036 Kumhausen  
Niemcy  
info@foxprof.club  
+49 157 317 33332



## Landgericht Landshut

Maximilianstraße 22  
84028 Landshut  
Niemcy

Kumhausen, 10 grudnia 2024 r.

# WNIOSEK O WYDANIE ZARZĄDZENIA TYMCZASOWEGO

*Wniosek o zabezpieczenie (einstweilige Verfügung) — 10.12.2024*

Wysoki Sądzie Landgericht Landshut,

Niniejszym wnioskiem o zabezpieczenie zwracam się do sądu o nakazanie spółce Schufa Holding AG przedłożenia mojej świadomej zgody. Przedłożenie mojej świadomej zgody przez Schufę ma decydujące znaczenie dla wyjaśnienia kwestii zgodności z prawem przetwarzania moich danych oraz związanej z tym odmowy świadczenia usługi ze strony Deutsche Telekom AG lub O2 Telefónica. W braku tej świadomej zgody przetwarzanie moich danych jest niezgodne z prawem, a zastosowanie zautomatyzowanej decyzji indywidualnej (ZDI) jest nieważne.

Aby przetwarzać i sprzedawać moje dane osobie trzeciej takiej jak Telekom, Schufa musi dysponować solidną podstawą prawną w rozumieniu RODO. Tą podstawą prawną może być:

## 1. Podstawa prawna przetwarzania przez Schufę (art. 6 RODO)

### 4. Świadoma zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

Schufa potrzebowałaby Państwa wyraźnej świadomej zgody, gdy przetwarza lub przekazuje Państwa dane w celach, które nie są niezbędne do wykonania umowy lub do ochrony prawnie uzasadnionych interesów. Dlatego wzywam sąd, aby w drodze zarządzenia sądowego zażądał od Schufy mojej wyraźnej świadomej zgody (ŚZ) i włączył ją do akt jako dowód.

### 5. Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

Gdyby teoretycznie istniał precyzyjny przepis prawny nakazujący przekazanie danych Telekomowi, Schufa musiałaby to wykazać. W niniejszej sprawie zarówno Schufa, jak i Telekom musieliby jednak dokładnie wskazać, który przepis ich do tego upoważnia.

### 6. Prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Schufa może twierdzić, że przetwarza dane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, ale:

- Interesy te nie mogą przeważać nad moimi prawami i wolnościami.
- Sprzedaż moich danych Telekomowi przez Schufę nie jest uznawana za prawnie uzasadniony interes Schufy, ponieważ sprzedaż danych osobowych w celach komercyjnych nie jest

niezbędna i nie istnieje żaden wystarczająco ważny prawnie uzasadniony powód usprawiedliwiający takie przetwarzanie. W odniesieniu do pisma pełnomocnika Schufy z dnia 20.11.2024 r.: „IV. Datenverarbeitung der Beklagten zu 2 jedenfalls rechtmäßig." (strona 3).

## 7. Nielegalna sprzedaż danych

Jeżeli Schufa przekazuje dane bez mojej świadomej zgody lub bez innej wystarczającej podstawy prawnej, stanowi to naruszenie RODO. Sprzedaż danych wyłącznie w celu osiągnięcia zysku lub w celach komercyjnych, jak w przypadku Telekomu, w żadnym razie nie mieści się w pojęciu „prawnie uzasadnionego interesu”.

Wniosek: ani Schufa, ani Telekom nie mają automatycznego prawa do przetwarzania i udostępniania Państwa danych. Sprzedaż danych osobie trzeciej takiej jak Telekom musi opierać się na wyraźnej świadomej zgodzie lub wymagałaby bardzo solidnego uzasadnienia prawnego — co w przypadku praktyk komercyjnych, takich jak sprzedaż danych w celach komercyjnych, okazuje się bezprawne.

Jeżeli Schufa twierdzi, że przetwarza moje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), nie musi uzyskiwać mojej wyraźnej świadomej zgody, ale musi spełnić następujące warunki:

## 2. Test równowagi (balancing test)

9. Schufa musi wykazać, że jej prawnie uzasadnione interesy w przetwarzaniu danych przeważają nad moimi podstawowymi prawami i wolnościami. Test ten zakłada zbadanie, czy przetwarzanie danych jest:

- Niezbędne: musi być nieodzowne dla Schufy lub jej klienta w ściśle określonym celu (np. ochrona przed brakiem płatności);
- Proporcjonalne: nie może powodować nadmiernego naruszenia moich praw, przykładowo jeżeli prowadzi do dyskryminacji lub odmowy dostępu do internetu ze względu na zdolność kredytową — w którym to przypadku mamy do czynienia z nadmiernymi naruszeniami;
- Przejrzyste: muszę być jasno poinformowany o przetwarzaniu (art. 5 ust. 1 lit. a) RODO). Przejrzyste przetwarzanie oznacza, że osoby muszą być jasno, precyzyjnie i w zrozumiałym sposób poinformowane o tym, jak ich dane będą przetwarzane, w jakim celu i na jakich podstawach prawnych opiera się to przetwarzanie. Zatem jeżeli Schufa mnie nie poinformowała — co rzeczywiście ma miejsce — i nie dysponuje moją świadomą zgodą, wówczas jej bajka o „prawnie uzasadnionych interesach” staje się bezprawną i pustą iluzją. Ani Schufa, ani Telekom nie mogą powoływać się na prawnie uzasadniony interes. Ponadto jeżeli przetwarzanie narusza choćby jedną jedyną zasadę RODO, ich działalność jest bezprawna! Zatem jeżeli Schufa mnie nie poinformowała, nie może powoływać się ani na „prawnie uzasadnione interesy”, ani na art. 6 ust. 1 lit. f)! Cytuję art. 5 RODO: „Naruszenie którejkolwiek z tych zasad powoduje bezprawność przetwarzania”. Otóż ani Schufa, ani Telekom, ani O2 Telefónica mnie nie poinformowali! I nie trzeba nawet iść dalej!!! Sprawa jest przesądzona!!!!

## Przejrzystość i informowanie

10. Nawet jeżeli Państwa zgoda nie jest wymagana, muszą Państwa jasno poinformować, że Państwa dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jeżeli mnie o

tym nie poinformowali, naruszyli zasadę przejrzystości z art. 5 RODO. Cytuję art. 5 RODO: „Naruszenie którejkolwiek z tych zasad powoduje bezprawność przetwarzania”!

## **Prawo do sprzeciwu**

11. Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie. Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw, Schufa musi zaprzestać przetwarzania, chyba że wykaże ważne prawnie uzasadnione podstawy.

## **Wniosek**

12. Jeżeli Schufa twierdzi, że przetwarza Państwa dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, nie musi uzyskiwać Państwa wyrażnej świadomej zgody, ale: musi jednak Państwa poinformować i umożliwić wniesienie sprzeciwu. Jeżeli Schufa mnie nie poinformowała lub nie wykaże prawnie uzasadnionego interesu, przetwarzanie jest niezgodne z prawem. Jeżeli Schufa sprzedaje dane Telekomowi, sprzedaż ta nie może stanowić prawnie uzasadnionego interesu, ponieważ nie jest to przetwarzanie danych w niezbędnym zakresie, lecz komercyjna sprzedaż w celu osiągnięcia zysku.

## **3. Żądania i orzeczenie sądu**

Mam nadzieję, że wyjaśniłem, uzasadniłem i przedstawiłem sądowi tę argumentację w sposób jasny i przystępny. Dlatego wnoszę do sądu o:

- nakazanie spółce Schufa Holding AG przedłożenia mojej świadomej zgody (ŚZ) zgodnie z RODO, jako dowodu jej bezprawności w razie nieprzedłożenia ŚZ;
- zapewnienie, aby wszystkie dane i wszystkie dokumenty dotyczące niniejszej sprawy zostały przekazane organom ścigania w celu zbadania zgodności z prawem ich postępowania. Wnoszę do sądu skargę na kancelarię prawną LATHAM & WATKINS, a także do izby adwokackiej, z tego powodu, że mimo iż spór jeszcze się właściwie nie rozpoczął, już z góry przesądziła o mojej przegranej przed sądem, twierdząc — cytuję — „brak perspektyw powodzenia w niniejszym postępowaniu” przeciwko pozwanym, wpływając w ten sposób bezprawnie na sąd kłamstwami przeciwko mojemu powództwu i wzbudzając swoimi oświadczeniami w sądzie negatywne emocje na moją szkodę. Rozważam również złożenie zawiadomienia o przestępstwie przeciwko tej kancelarii prawnej w tym zakresie.

## **Orzeczenie sądu**

Sąd powinien orzec sprawiedliwie i zgodnie z prawem, nie tylko wobec stron, które pozwalem, lecz także wobec mnie jako strony postępowania. Jasne dowody mojej sytuacji finansowej zostały już przedłożone, a sąd, mając na względzie zasadność mojego żądania, powinien przestrzegać zasad ekonomii procesowej i proporcjonalności.

- Moja sytuacja finansowa: nie dysponuję wystarczającymi środkami finansowymi na pokrycie kosztów postępowania, co zostało uzasadnione w moim wniosku o pomoc prawną (Prozesskostenhilfe);
- Zasada rzetelnego procesu (art. 6 EKPC): żądanie zaliczki na koszty postępowania jest sprzeczne z moim prawem dostępu do rzetelnego procesu, jeżeli sąd nie uwzględni mojej sytuacji finansowej;

- Zasada równości wobec prawa (Fiat justitia, ruat caelum): sąd nie może nakładać obowiązków, które nie są ani proporcjonalne, ani sprawiedliwe w świetle mojej szczególnej sytuacji.

## Propozycja

Res ipsa loquitur — fakty mówią same za siebie. W świetle wszystkich faktów, dowodów i oczywistego naruszenia moich praw przez stronę przeciwną nie ma potrzeby przeprowadzania innych zbędnych dowodów. Same okoliczności sprawy mówią za siebie: doszło do ciężkiego naruszenia norm prawnych, w tym RODO, a prawnie uzasadnione interesy strony przeciwnej są bezpodstawne i pozbawione znaczenia prawnego. „Res ipsa loquitur” jasno dowodzi bezprawnego przetwarzania moich danych osobowych oraz odmowy świadczenia usługi opartej na dyskryminacji.

Ratio decidendi — prawna podstawa orzeczenia. Strona przeciwna, to jest Schufa Holding AG i Deutsche Telekom AG, nie przedstawiła żadnej podstawy prawnej usprawiedliwiającej jej postępowanie. Nie istnieje żadna podstawa prawna dopuszczająca zastosowanie ZDI bez mojej świadomej zgody ani naruszenie zasady przejrzystości z art. 5 RODO. Ich obrona oparta na „prawnie uzasadnionych interesach” nie ma żadnego oparcia w prawie, a zatem ich postępowanie uznaje się za bezprawne. Dlatego proponuję sądowi, aby na podstawie zasady „Ratio decidendi” orzekł na moją korzyść.

Fiat justitia, ruat caelum — sprawiedliwość dla wszystkich. System prawny musi być stosowany jednakowo wobec wszystkich, w tym wobec samego sądu. Dlatego wnoszę, aby wszystkie moje dowody zostały ocenione obiektywnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami, niezależnie od pozycji strony przeciwnej. Strona przeciwna nie może korzystać z uprzywilejowania wyłącznie ze względu na swoją wielkość lub siłę gospodarczą.

## Zasada proporcjonalności i ekonomii procesowej

Zgodnie z zasadą proporcjonalności i ekonomii procesowej wnoszę, aby sąd nie uzależniał dalszego prowadzenia postępowania od mojego obowiązku ustanowienia adwokata,

skoro przedstawione dowody i argumenty są jasne i bezsporne. Obowiązek ustanowienia adwokata byłby w niniejszej sprawie zbędny i nieproporcjonalny w świetle jasności faktów.

Logika moich argumentów jest solidna i opiera się na zasadach rzetelnego procesu. Jeżeli fakty są jednoznaczne, prawo jest po mojej stronie, a okoliczności sprawy jasno wskazują na powodzenie mojego powództwa, sąd powinien wówczas:

- uwzględnić jasność sprawy: zgodnie z zasadą „Res ipsa loquitur” jest oczywiste, że koszty postępowania powinny następnie zostać poniesione przez stronę przeciwną, jeżeli moje powództwo zostanie uwzględnione;
- uwzględnić zasadę ekonomii procesowej: żądanie od Państwa kosztów postępowania w takim przypadku mogłoby zostać uznane za zbędną zwłokę, jeżeli już jest oczywiste, że po zakończeniu postępowania poniesie je strona przeciwna;
- uwzględnić prawo dostępu do wymiaru sprawiedliwości: jeżeli nałożenie kosztów uniemożliwia Państwu dalsze prowadzenie postępowania, może to być sprzeczne z Państwa prawem do rzetelnego procesu (art. 6 EKPC). Sąd nie powinien żądać ode mnie zaliczki na koszty, jeżeli istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że strona przeciwna przegra spór i będzie zobowiązana do ich pokrycia. Co więcej, gdyby sąd utrzymał żądanie kosztów i

gdybym z tego powodu nie mógł kontynuować postępowania, mogłoby to zostać uznane za utrudnianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

#### 4. Wniosek i żądania (część pierwsza — 7.12.2024 r.)

Niniejszym, Wysoki Sądzie, zwracam się z następującymi pytaniami i żadaniami:

- Czy Schufa chroni moje prawnie chronione dane osobowe, skoro jednocześnie sprzedaje je operatorom telekomunikacyjnym bez mojej wiedzy i bez mojej zgody?
- Kogo chcą Państwo przekonać, że Schufa postępuje zgodnie z prawem? Nie rozumiem, jak to możliwe, że w XXI wieku niemiecki sąd chroni przestępców i oszustów takich jak Schufa, Telekom i rząd Republiki Federalnej Niemiec.

#### Moje żądania

- Wnoszę do sądu o udzielenie mi bez zwłoki i na piśmie odpowiedzi, czy sędzia zrozumiał istotę całego tego oszustwa ze strony Schufy, tak jak zostało ono opisane w niniejszym dokumencie;
- Odszkodowanie w kwocie 1 000 000 € uznaję za ważne do Państwa kolejnego pisemnego pisma, ponieważ mój czas jest cenny i nie będę tolerował jego niepotrzebnego marnowania przez sąd w Landshut. Kwota odszkodowania, której dochodzę, jest jedynie symboliczna w stosunku do szkód, jakie to oszukańcze porozumienie wyrządziło obywatelom niemieckim i obywatelom Unii Europejskiej. Jeżeli sąd w najkrótszym terminie nie wyda korzystnego orzeczenia, podniosę kwotę odszkodowania do najwyższej możliwej wysokości. Z niniejszego dokumentu jednoznacznie wynika, że nie są potrzebni ani adwokat, ani tłumacz, ani koszty postępowania, ponieważ na podstawie niepodważalnych dowodów, które tutaj przedstawiłem, wystarczy orzec o uznaniu mojego odszkodowania i wydać orzeczenie.

Niniejszym wnoszę do sądu w Landshut o nakazanie pozwanym Deutsche Telekom AG i Schufa Holding AG zapłaty tej kwoty 1 000 000 €, najpóźniej do dnia 31.12.2024 r. i w najkrótszym możliwym terminie, na następujący rachunek:

- Właściciel rachunku: Peter Ferenc — Slovenská sporiteľňa
- IBAN: SK59 0900 0000 0052 0995 7308
- BIC: GIBASKBX

Na podstawie powyższego wnoszę do sądu o orzeczenie na moją korzyść i stwierdzenie naruszenia moich praw oraz bezprawności postępowania strony przeciwnej. Wnoszę również o zasądzenie odszkodowania za poniesioną szkodę i dyskryminację. Wierzę, że ten krok przyczyni się do sprawiedliwej oceny sprawy i ochrony moich praw na podstawie RODO. Wszystkie dowody i wszystkie szczegóły sprawy są przeanalizowane i ustalone w niniejszym dokumencie począwszy od strony 5, w tym przedstawione powyżej fakty. — Z poważaniem, Kumhausen, 7 grudnia 2024 r.

## **5. Podsumowanie bezpośrednich i prawnych dowodów przeciwko Schufie i Telekomowi**

### **17. Schufa Holding AG a przekazywanie chronionych danych**

Schufa Holding AG może przetwarzać dane zgodnie z RODO i BDSG. Przekazywanie danych jest możliwe wyłącznie na zgodnej z prawem podstawie prawnej lub prawnie uzasadnionym interesie, a konsument nie może być dyskryminowany. Do kluczowych warunków należą świadoma zgoda, przejrzystość i możliwość wniesienia sprzeciwu. Jeżeli nie widzimy, co podpisujemy, nie może być mowy o przejrzystości. W trakcie procedury składania wniosku o dostęp do internetu nie widzimy, co podpisujemy, wobec czego nie może być mowy o przejrzystości, która jest przecież kluczowa! Przejrzystość jest podstawową zasadą przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO (art. 5 ust. 1 lit. a). Przejrzyste przetwarzanie oznacza, że osoby muszą być jasno, precyzyjnie i w zrozumiały sposób poinformowane o tym, jak ich dane będą przetwarzane, w jakim celu i na jakich podstawach prawnych.

Jeżeli przy składaniu wniosku o dostęp do internetu nie są Państwo wystarczająco poinformowani o tym, co podpisują, o celu i zakresie przetwarzania swoich danych oraz o swoich prawach, przetwarzanie to nie spełnia wymogów przejrzystości RODO. Jest to podstawowa wada powodująca bezprawność przetwarzania danych. Ponadto brak przejrzystości może skutkować tym, że konsument nie ma możliwości wyrażenia świadomej zgody ani skorzystania ze swojego prawa do sprzeciwu, co jest sprzeczne z RODO. Zautomatyzowana decyzja indywidualna i przetwarzanie, takie jak ZDI, muszą obejmować nadzór człowieka, a klient ma prawo być poinformowany (§Z) i musi mieć możliwość wniesienia sprzeciwu. Wniosek: Schufa musi wykazać, że postępuje zgodnie z RODO. Jeżeli stwierdzony zostanie brak informacji lub zgody, doszło do naruszenia prawa.

### **18. Odmowa zapewnienia dostępu do internetu**

Telekom i O2 Telefónica odmówili mi dostępu na podstawie rzekomej zdolności kredytowej ustalonej przez Schufa Holding AG, nie wyjaśniając mi tego — czyli bez poinformowania — ani nie wykazując prawnie uzasadnionego interesu czy mojej świadomej zgody. Mój alternatywny dostęp do internetu kosztuje 108 € miesięcznie, co w ciągu pięciu lat stanowi dodatkowy koszt 4 380 €. Dowód zapłaty na rzecz Telekomu znajduje się w załączonych wyciągach bankowych. Wniosek: odmowa internetu jest dyskryminacyjna i finansowo nieproporcjonalna, naruszając tym samym moje podstawowe prawa i zasadę proporcjonalności.

### **19–20. Naruszenie RODO i art. 22**

Zautomatyzowana decyzja indywidualna (ZDI) nie może być stosowana bez świadomej zgody. Telekom przetwarza Państwa dane, nie informując Państwa o logice i konsekwencjach ZDI. Wniosek: naruszono moje prawo do bycia poinformowanym oraz ochronę moich danych osobowych. RODO zakazuje takiego postępowania.

### **21. Dyskryminacja ze względu na niewypłacalność**

Niewypłacalność nie jest ważnym powodem odmowy dostępu do internetu. § 78 TKG i art. 14 EKPC gwarantują niedyskryminacyjny dostęp do internetu. Wniosek: odmowa dostępu ze



względem na niewypłacalność stanowi naruszenie praw podstawowych i prawa telekomunikacyjnego.

## **22. Nieproporcjonalność ryzyka finansowego**

Dostawca ryzykuje brakiem płatności w wysokości najwyżej 40 €, podczas gdy ja ponoszę nieproporcjonalne koszty alternatywnego dostępu do internetu. Ta nierównowaga ryzyka dowodzi nieproporcjonalności i bezpodstawności twierdzenia Schufy, Telekomu lub O2 Telefónica o prawnie uzasadnionym interesie. Wniosek: nie istnieje żadne uzasadnienie prawne, a więc ani żadna podstawa prawna, dla odrzucenia mojego wniosku o dostęp do internetu.

## **23. Naruszenie moich praw podstawowych**

Odmowa internetu narusza moje prawo do poszanowania życia prywatnego, do informacji i do wolności wypowiedzi, gwarantowane przez art. 8, 10 i 14 EKPC. Prawa te przeważają nad interesami komercyjnymi operatorów. Wniosek: Telekom i Schufa naruszyli i nadal naruszają moje prawa podstawowe gwarantowane prawem europejskim.

## **24. Dowody**

- Dokumentacja Schufy i RODO: dowodzi braku informacji i bezprawnego przetwarzania danych;
- Faktury za alternatywny dostęp do internetu: dowodzą obciążenia finansowego wynikającego z odmowy świadczenia usługi;
- Zawiadomienia o przestępstwie i postępowania sądowe: potwierdzają moje działania w celu ochrony moich praw;
- Obliczenie kosztów finansowych: dowodzi nieproporcjonalności obciążenia w stosunku do minimalnego ryzyka dostawcy. Wniosek: na podstawie tej chronologii i argumentacji ustalono, że moje prawa były i są systematycznie naruszane.

## **25. Uzyskanie ZDI**

Schufa Holding AG, podobnie jak Deutsche Telekom AG, jest zobowiązana do uzyskania świadomej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w przypadkach, w których nie istnieje żadna inna zgodna z prawem podstawa na gruncie RODO. Oznacza to, że jeżeli Schufa przekazuje moje dane osobowe osobom trzecim, przykładowo operatorom telekomunikacyjnym, w celu oceny zdolności kredytowej lub innych zautomatyzowanych decyzji, jest zobowiązana poinformować mnie o tym działaniu i uzyskać moją świadomą zgodę, chyba że może oprzeć się na innej zgodnej z prawem podstawie (np. prawnie uzasadnionym interesie). Główne punkty dotyczące Schufy w świetle RODO:

- Świadoma zgoda: jeżeli Schufa przetwarza lub przekazuje moje dane osobowe, musi mnie o tym jasno poinformować, w tym o celu i konsekwencjach przetwarzania. Zgoda ta musi być dobrowolna, przejrzysta, świadoma, jednoznaczna i uprzednia;
- Przejrzystość: Schufa jest zobowiązana zapewnić przejrzystość przetwarzania moich danych, co oznacza, że muszę być jasno poinformowany o tym, jak moje dane będą przetwarzane i komu zostaną przekazane;
- Prawo do sprzeciwu: mam prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania moich danych osobowych, jeżeli mam podstawy sądzić, że przetwarzanie nie jest zgodne z RODO, w tym

gdy stosowana jest zautomatyzowana decyzja indywidualna. Na podstawie art. 21 RODO mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora (przykładowo Schufy lub Telekomu). Konkretnie art. 21 RODO stanowi: 1. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionych interesach: jeżeli przetwarzanie Państwa danych opiera się na prawnie uzasadnionych interesach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, mają Państwo prawo wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Administrator nie może wówczas dłużej przetwarzać Państwa danych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przeważających nad Państwa prawami i wolnościami lub jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przed sądem. 2. Prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego: mają Państwo bezwzględne prawo wnieść sprzeciw, jeżeli Państwa dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego (co jednak nie dotyczy mojego przypadku, jako że chodzi o przekazywanie danych przez Schufę Telekomowi).

Zautomatyzowana decyzja (art. 22 RODO): jeżeli Schufa wykorzystuje moje dane na potrzeby zautomatyzowanej decyzji indywidualnej wywołującej skutki prawne lub istotne (np. decyzji o przyznaniu dostępu do internetu), przetwarzanie to musi być zgodne z prawem, przejrzyste, niedyskryminacyjne, a musi istnieć możliwość interwencji człowieka, gdy decyzja wpływa na moje prawa. Jakie są konsekwencje nieprzestrzegania? Jeżeli Schufa nie udziela tych informacji i nie uzyskuje mojej świadomej zgody tam, gdzie jest ona wymagana, stanowi to bezpośrednie naruszenie RODO. Schufa i Telekom są zatem zobowiązani do przestrzegania tych samych zasad RODO, w tym uzyskania świadomej zgody tam, gdzie jest wymagana, oraz zapewnienia przejrzystości przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeżeli Schufa bezpośrednio sprzedaje moje dane osobowe spółkom takim jak Telekom bez mojej świadomej zgody, stanowi to oczywiste naruszenie RODO; w takim przypadku przetwarzanie moich danych osobowych uznaje się za bezprawne i niezgodne z prawem. RODO ustanawia jasne zasady, w tym: Zgodne z prawem przetwarzanie (art. 6 RODO): przetwarzanie jest możliwe wyłącznie na podstawie prawnej, takiej jak świadoma zgoda, wykonanie umowy, obowiązek prawny lub prawnie uzasadniony interes. Sprzedaż danych osobie trzeciej (Telekomowi) nie jest prawnie uzasadnionym interesem, jeżeli nie mam możliwości uprzedniego wyrażenia swojej zgody, sprzeciwu lub oporu.

## **26. Świadoma zgoda (art. 13 i 14 RODO)**

- Przed każdym przekazaniem moich danych osobie trzeciej Schufa musi jasno poinformować mnie o: celu przetwarzania; odbiorcach danych (Telekom, O2 Telefónica itd.); konsekwencjach przetwarzania;
- Jeżeli takiej zgody nie wyraziłem, Schufa postępuje niezgodnie z prawem.

## **27. Zautomatyzowana decyzja (art. 22 RODO)**

Jeżeli Państwa dane są wykorzystywane na potrzeby zautomatyzowanej decyzji wywołującej skutek prawny (np. przyznanie lub odmowa usługi), zarówno Schufa, jak i Telekom są zobowiązani poinformować Państwa o logice przetwarzania i uzyskać Państwa zgodę.



## 28. Ochrona danych osobowych jako prawo podstawowe

- Sprzedaż danych w celach komercyjnych (takich jak „ocena zdolności kredytowej” na rzecz Telekomu) jest sprzeczna z zasadą minimalizacji danych i zasadą przetwarzania danych wyłącznie w określonych celach;
- Co oznacza ta sprzedaż, jeżeli Schufa przekazuje moje dane Telekomowi: narusza RODO, jeżeli nie mają Państwo możliwości odmówienia takiego przetwarzania; zagraża i lekceważy moje prawo do ochrony danych i do przejrzystości; przedkłada interesy komercyjne nad moje prawa podstawowe. Kroki prawne: jeżeli dysponuję dowodami sprzedaży moich danych bez zgody, mogę złożyć zawiadomienie o przestępstwie lub dochodzić odszkodowania na podstawie art. 82 RODO. Żądanie usunięcia danych: zażądam od Schufy usunięcia moich danych (prawo do bycia zapomnianym) i zaprzestania ich przetwarzania. Schufa i Telekom nie mogą czerpać zysków z moich chronionych danych osobowych bez przestrzegania swoich obowiązków prawnych.

## 29. Stosowanie ZDI w Niemczech

Jeżeli wszystkie spółki telekomunikacyjne w Niemczech stosują identyczny lub podobny system zautomatyzowanej decyzji indywidualnej (ZDI), przy czym decyzje te opierają się na danych Schufy lub innych wspólnych źródłach, i jeżeli wszystkie te spółki odmawiają świadczenia usług na tej samej podstawie, dowodzi to istnienia zмовы kartelowej. Oto powody, dla których uznaje się to za dowód kartelu:

- Uzgodnione postępowanie: jeżeli wszystkie spółki telekomunikacyjne odmawiają zapewnienia dostępu do internetu osobom niewypłacalnym lub o niskiej zdolności kredytowej, niezależnie od konkretnych okoliczności, wskazuje to na istnienie porozumienia lub uzgodnienia ich postępowania;
- Na podstawie art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) zakazane są wszelkie porozumienia lub praktyki ograniczające konkurencję;
- Wspólne źródło danych (Schufa): jeżeli wszystkie te spółki wykorzystują dane Schufy w tych samych celach (np. ocenie zdolności kredytowej) i jeżeli dane te prowadzą do tych samych decyzji, ujawnia to udostępnianie danych w celu ograniczenia konkurencji i konsumenckiego wyboru dostawcy;
- ZDI jako instrument dyskryminacji: zautomatyzowana decyzja pozbawiona przejrzystości i możliwości sprzeciwu może być uznana za nieuzasadnioną dyskryminację. Jeżeli praktyka ta jest powszechna i jednakowo stosowana przez wszystkie spółki, jest to dowód uzgodnionego postępowania;
- Brak konkurencji: kartele prowadzą do ograniczenia konkurencji. Jeżeli nie istnieje żaden dostawca oferujący usługi bez stosowania ZDI lub z bardziej przejrzystym systemem, jest to oczywisty znak braku konkurencji spowodowanego kartelem;
- Nadużycie pozycji dominującej: spółki telekomunikacyjne mogą zajmować pozycję dominującą. Jeżeli nadużywają tej pozycji, aby ograniczyć dostęp do usług podstawowych, stanowi to naruszenie art. 102 TFUE.

### 30. Możliwe dowody kartelu

- Identyczne decyzje: jeżeli wszystkie spółki odrzucają wnioski w ten sam sposób i na tej samej podstawie (np. niska zdolność kredytowa pochodząca ze Schufy), dowodzi to istnienia kartelu;
- Udostępniane dane: wykorzystanie wspólnego systemu oceny, takiego jak Schufa, bez możliwości wyboru przez klienta alternatywy;
- Brak alternatywy: jeżeli klient nie ma możliwości uzyskania dostępu do internetu po standardowej, przystępnej i rozsądnej cenie, bez dyskryminacji, u innego dostawcy. Wniosek: kartele stanowią ciężkie naruszenie konkurencji i mogą prowadzić do odpowiedzialności karnej oraz znacznych kar finansowych dla danych spółek. Praktyki te w zakresie zautomatyzowanej decyzji indywidualnej jednoznacznie ograniczają konkurencję, i to z wielu powodów:
- Identyczna ocena zdolności kredytowej bez alternatywy: wszystkie spółki telekomunikacyjne stosują ten sam system oceny Schufa Holding AG i decydują w ten sam sposób, co znosi warunki konkurencji (konsument nie ma żadnej innej możliwości uzyskania usług bez wykazania swojej „zdolności kredytowej”) i ogranicza konkurencję, uniemożliwiając wejście nowych uczestników, którzy mogliby zaoferować alternatywy;
- ZDI jako instrument dyskryminacyjny, który nie uwzględnia indywidualnych okoliczności klienta: ogranicza i dyskryminuje konsumentów o niskiej zdolności kredytowej lub niewypłacalnych; prowadzi do wykluczenia całych grup klientów z rynku, naruszając obowiązek świadczenia usług w sposób powszechny i niedyskryminacyjny;
- Brak przejrzystości: konsumenci nie są informowani o logice ZDI ani o stosowanych kryteriach; nie mają możliwości wniesienia sprzeciwu ani zażądania ręcznego ponownego rozpatrzenia decyzji. Narusza to nie tylko RODO, lecz także zasady uczciwości w obrocie i przejrzystości, niezbędne dla konkurencji.

### 31. Zachowanie kartelowe

- Jeżeli wszystkie spółki stosują te same praktyki bez jakiegokolwiek różnicy: wskazuje to na uzgodnione postępowanie, sprzeczne z regułami konkurencji z art. 101 TFUE;
- Brak jakiegokolwiek alternatywy w tym segmencie rynku wskazuje na celowe blokowanie środowiska konkurencyjnego, aby uczestnicy telekomunikacyjni mogli dyktować warunki świadczenia usług dostępu do internetu i ich ceny. Konsekwencje dla konsumentów: praktyki te podnoszą cenę usług, ponieważ konsumenci o niskiej zdolności kredytowej są zmuszeni sięgać po kosztowne alternatywy (np. usługi przedpłacone, routery 5G); utrudniają dostęp do usług podstawowych, naruszając tym samym prawo do niedyskryminacyjnego dostępu do internetu na podstawie art. 22 RODO i ustawy TKG (§ 78).

### 32. Naruszenie zasad usługi powszechnej

Spółki telekomunikacyjne są zobowiązane do świadczenia usług zgodnie z zasadami usługi powszechnej, co oznacza, że usługi takie jak internet muszą być dostępne dla wszystkich obywateli po rozsądnych cenach i bez dyskryminacji, a stosowanie ZDI do masowej odmowy klientom oczywiście narusza ten obowiązek. RODO: wnoszę do sądu w Landshut o nakazanie Schufie i Telekomowi udokumentowania logiki ZDI, wykorzystanych danych i zgody, którą rzekomo twierdzą, że uzyskali, nie informując mnie. Wniosek: praktyki te nie tylko szkodzą

konsumentom, lecz także uniemożliwiają innowacje i tworzą monopolistyczne środowisko o negatywnych skutkach dla rynku i dla społeczeństwa jako całości.

### 33. Udzielanie informacji

Schufa Holding AG jest zobowiązana udzielić mi informacji o moich danych osobowych na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO, rozporządzenie UE 2016/679). Konkretnie istotne są następujące artykuły i zasady: Artykuł 12 — Przejrzystość informacji: administrator (Schufa) jest zobowiązany jasno i zrozumiale poinformować osobę, której dane dotyczą, o tym, jak jej dane są przetwarzane i komu są przekazywane, jeszcze przed samym ich wykorzystaniem. Artykuł 15 — Prawo dostępu: mam prawo uzyskać potwierdzenie, czy Schufa przetwarza moje dane osobowe. Schufa musi udzielić nam następujących informacji: cel przetwarzania (np. ocena zdolności kredytowej lub przekazanie Telekomowi i O2 Telefónica); odbiorców lub kategorie odbiorców (np. Deutsche Telekom AG, O2 Telefónica); logikę zautomatyzowanej decyzji (np. w przypadku ZDI); źródło danych, jeżeli nie zostały zebrane bezpośrednio od Państwa. Artykuł 22 — Zautomatyzowana decyzja indywidualna: jeżeli Schufa stosuje zautomatyzowaną decyzję, której wynik istotnie Państwa dotyczy (np. odmowa dostępu do internetu), mają Państwo prawo być poinformowani o logice przetwarzania i przekazywania danych oraz nie wyrazić wyrażnej świadomej zgody, zanim dane zostaną wykorzystane do takiej decyzji. Artykuł 6 — Podstawy prawne: Schufa musi oprzeć swoje przetwarzanie na zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a — wyraźna świadoma zgoda na przekazanie danych Telekomowi) lub na prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f — wyłącznie jeżeli ich interes nie przeważa nad Państwa prawami i wolnościami).

### 34. Obowiązki Schufy

- Przejrzystość poinformować Państwa o przetwarzaniu danych i ich przekazaniu Telekomowi;
- Udostępnić Państwu Państwa wynik zdolności kredytowej (informację, to jest świadomą zgodę (SZ)) i wyjaśnić, na podstawie jakich danych został obliczony;
- Uzyskać moją wyraźną zgodę, jeżeli zamierza przetwarzać i przekazywać Państwa dane osobie trzeciej, takiej jak Telekom, O2 Telefónica itd. Jeżeli Schufa nie spełni tych obowiązków, mogę złożyć wniosek o dostęp do danych (Data Subject Access Request — DSAR), skargę do organu ochrony danych w Niemczech (BfDI) oraz zawiadomienie o przestępstwie oszustwa. Zatem jeżeli Schufa nie poinformowała mnie o tym, jak przetwarza moje dane i komu je przekazuje, naruszyła RODO (rozporządzenie UE 2016/679), konkretnie zasadę przejrzystości z art. 12 i prawo dostępu z art. 15.

Artykuł 15 rozporządzenia (UE) 2016/679 (RODO) — Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać od administratora potwierdzenie, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli tak, dostęp do następujących informacji:

- a) cele przetwarzania;
- b) kategorie odnośnych danych osobowych;
- c) odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacje międzynarodowe;
- d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych, a jeżeli nie jest to możliwe, kryteria jego ustalania;

- e) istnienie prawa do żądania sprostowania lub usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
- f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
- g) jeżeli dane nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą, wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
- h) istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, oraz — przynajmniej w tych przypadkach — istotne informacje o zasadach leżących u jego podstaw, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

## Naruszenia

- Zasada przejrzystości (art. 12 RODO): obowiązek jasnego informowania o przetwarzaniu, w tym o wykorzystaniu na potrzeby ZDI, oraz wskazania, kto otrzyma Państwa dane (np. Deutsche Telekom AG);
- Prawo dostępu (art. 15 RODO): jeżeli Schufa nie wskazała, że przekaze Państwa dane Telekomowi, lub nie ujawniła logiki ZDI, stanowi to naruszenie RODO;
- Artykuł 6 RODO: jeżeli Schufa wykorzystała Państwa dane bez Państwa świadomej zgody lub bez jasnej podstawy prawnej, stanowi to bezprawne przetwarzanie. Konsekwencje: Schufa narusza tym samym prawo, a wszelkie dalsze przetwarzanie lub przekazanie Państwa danych osobie trzeciej (Telekomowi) jest nieważne. Z tych powodów wnoszę do sądu o niezwłoczne nakazanie im zaprzestania przetwarzania moich danych, udzielenia mi pełnych informacji o przetwarzaniu i odbiorcach oraz udzielenia mi wyjaśnienia i przeprosin. Wysoki Sądzie, jeżeli Schufa nie przestrzegała zasady przejrzystości i nie spełniła swoich obowiązków prawnych, wszelkie dalsze usprawiedliwienia ze strony Schufy, Telekomu lub O2 Telefónica są bezprzedmiotowe i niezgodne z prawem. Na podstawie tych podstaw prawnych zgłoszę ich bezpośrednio do BfDI (Federalnego Pełnomocnika ds. Ochrony Danych).

## 6. Przywoływany „prawnie uzasadniony interes” to jedynie iluzja

Schufa, Telekom lub O2 Telefónica naruszają RODO, wobec czego ich argument o „prawnie uzasadnionych interesach” staje się pustym pretekstem i iluzją pozbawioną znaczenia prawnego. Dlaczego? Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) jest ważny tylko wtedy, gdy:

- przetwarzanie jest przejrzyste;
- osoba, której dane dotyczą, jest poinformowana o powodach przetwarzania (zasada przejrzystości — art. 12 RODO);
- nie istnieje żaden konflikt z Państwa prawami podstawowymi (art. 6 i 22 RODO). Zasada przejrzystości (art. 12 RODO) jest również decydująca: jeżeli Schufa lub Telekom nie poinformowali mnie o przetwarzaniu moich danych, nie zażądali zgody (ŚZ) lub nie umożliwili wniesienia sprzeciwu, naruszyli RODO; ich argument o „prawnie uzasadnionych interesach” jest wówczas jedynie pustym pretekstem. Prawnie uzasadniony interes nie może naruszać praw podstawowych: zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przetwarzanie jest zgodne z prawem tylko wtedy, gdy jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub osoby trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy

osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Przepis ten jasno stanowi, że podstawowe prawa i wolności przeważają nad prawnie uzasadnionym interesem, gdy przetwarzanie miałoby je naruszać.

Orzecznictwo: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wielokrotnie podkreślał, że przejrzystość i proporcjonalność mają zasadnicze znaczenie — administrator musi wykazać, że jego interesy są niezbędne, a przetwarzanie proporcjonalne (np. wyrok C-311/18, „Schrems II”) — oraz że prawa podstawowe wynikające z Karty praw podstawowych UE (art. 7 i 8: życie prywatne i ochrona danych) przeważają nad interesami gospodarczymi przedsiębiorstw. Wniosek: jeżeli przetwarzanie narusza prawa podstawowe lub nie spełnia wymogów przejrzystości, proporcjonalności i informowania, prawnie uzasadniony interes nie może być uznany za podstawę prawną; w takim przypadku mamy do czynienia z bezprawnym przetwarzaniem.

### **Analogia z wyrokiem C-311/18 („Schrems II”)**

- Ochrona praw podstawowych i danych osobowych: w sprawie Schrems II chodziło o ochronę danych na gruncie RODO, w szczególności o gwarancje, że przekazanie lub przetwarzanie nie naruszy praw podstawowych osoby, której dane dotyczą; w moim przypadku podobieństwo polega na tym, że moje dane były przetwarzane i udostępniane przez Schufę i Telekom bez mojej świadomej zgody, z naruszeniem zasad RODO;
- Nieprzestrzeganie zasad proporcjonalności i przejrzystości: Schrems II podkreślił, że każde przetwarzanie musi być proporcjonalne i przejrzyste; nie informując mnie o przetwarzaniu moich danych lub o ZDI, Schufa i Telekom naruszyli te same zasady co ustanowione wyrokiem C-311/18;
- Brak podstawy prawnej: w sprawie Schrems II Trybunał uznał za niewystarczające ramy prawne Stanów Zjednoczonych (EU-US Privacy Shield); podobnie, wobec niewykazania przez Schufę lub Telekom wystarczającej podstawy, ich działalność jest bezprawna;
- Prawnienie uzasadniony interes wobec praw podstawowych: Schrems II podkreślił, że nawet przy istnieniu „prawnie uzasadnionego interesu” nie może on naruszać praw podstawowych i wolności; w moim przypadku „prawnie uzasadniony interes” Schufy i Telekomu (np. ochrona przed brakiem płatności) nie może usprawiedliwiać naruszenia moich praw podstawowych (życie prywatne, ochrona danych, niedyskryminacja);
- Nieproporcjonalne konsekwencje: Schrems II ostrzegł przed nieproporcjonalnymi konsekwencjami przetwarzania (np. dyskryminacją lub utratą praw); w moim przypadku odmowa dostępu do internetu po rozsądnej cenie z powodu nieproporcjonalnego wykorzystania moich danych jest analogicznym problemem;
- Wyrok ten wzmacnia moją argumentację: naruszenie zasad RODO czyni działalność Schufy i Telekomu bezprawną, a moje prawa podstawowe przeważają nad ich „rzekomymi prawnie uzasadnionymi interesami”. W grę wchodzi tym samym Państwa prawo do poszanowania życia prywatnego, prawo do uczciwego i przejrzystego przetwarzania danych oraz prawo dostępu do informacji (internetu). Co to oznacza? Ich próby usprawiedliwienia przetwarzania „prawnie uzasadnionymi interesami” są nieważne; nie mogą obejść obowiązku uzyskania mojej świadomej zgody, przejrzystego przetwarzania moich danych oraz poszanowania mojego prawa do sprzeciwu i dostępu. Wniosek: ich „prawnie uzasadnione interesy” są prawnie nieważne, a ja mam pełne prawo dochodzić odszkodowania lub podjąć inne kroki, w

tym powództwo sądowe lub zgłoszenie do organów nadzorczych, takich jak BfDI, lub bezpośrednio do EKPC, policji, oraz dochodzić odszkodowania na podstawie art. 82 RODO.

Jeżeli Schufa lub Telekom naruszyli RODO, ich argument o „prawnie uzasadnionych interesach” rzeczywiście traci wszelką podstawę i staje się jedynie pustym pretekstem oraz iluzją pozbawioną znaczenia prawnego. Dlaczego ta kwalifikacja jest prawidłowa?

- Naruszenie RODO unieważnia prawnie uzasadnione interesy: jeżeli podstawowe obowiązki (informowanie, zgoda, poszanowanie praw osoby) nie zostały spełnione, Schufa, O2 Telefónica lub Telekom nie mogą powoływać się na prawnie uzasadnione interesy;
- Prawnie uzasadniony interes jest uwarunkowany zgodnym z prawem przetwarzaniem: musi ono być przejrzyste, proporcjonalne i nie może naruszać praw podstawowych; jeżeli warunki te nie są spełnione, „prawnie uzasadniony interes” traci wszelką moc prawną;
- Iluzja prawnie uzasadnionego interesu: jeżeli dany podmiot twierdzi, że działa w „prawnie uzasadnionym interesie”, jednocześnie naruszając RODO, argument ten jest jedynie próbą usprawiedliwienia bezprawnego zachowania i staje się mirażem. Wniosek: moje sformułowanie „iluzja pozbawiona znaczenia prawnego” wyraża właśnie to, że ich argumenty o „prawnie uzasadnionych interesach” są, wobec braku podstawy prawnej, wprowadzające w błąd i nieważne.

## 7. Chronione dane, mające zastosowanie zasady i żądania końcowe

Chronione dane osobowe są chronione właśnie po to, aby nie można było nimi manipulować, handlować nimi ani odsprzedawać ich wedle uznania. Logika RODO i innych przepisów prawnych opiera się

na ochronie jednostki przed nadużyciem jej danych oraz na gwarancji przejrzystości i uczciwości ich przetwarzania. Moje chronione dane osobowe zostały nadużyte dla komercyjnego zysku żadnej zarobku agencji Schufa Holding AG oraz równie żadnego zysku Telekomu, aby odmówić mi dostępu do internetu po przystępnych cenach i z wyraźnym zamiarem narzucenia mi kosztownego internetu za 108 € miesięcznie.

### Istota ochrony danych osobowych

- Zgoda jako podstawowa zasada: prawo wymaga, aby każdy administrator (Schufa, Telekom itd.) uzyskał od osoby, której dane dotyczą, świadomą zgodę na przetwarzanie, chyba że przetwarzanie opiera się na innej podstawie prawnej (obowiązki umowne, prawnie uzasadnione interesy, obowiązki podatkowe, bezpieczeństwo itd.); jeżeli zgody brak lub nie została prawidłowo uzyskana, przetwarzanie jest niezgodne z prawem;
- Zakaz dyskryminacji i manipulacji: dane nie mogą być wykorzystywane do praktyk dyskryminacyjnych lub nieuczciwych; zautomatyzowana decyzja (np. za pomocą ZDI) bez informowania i możliwości sprzeciwu narusza RODO;
- Zasada przejrzystości: administrator jest zobowiązany jasno poinformować o celu i sposobach przetwarzania; w przeciwnym razie narusza prawo;
- Zakaz handlu danymi: przekazanie osobom trzecim w celu osiągnięcia korzyści finansowej, bez zgody osoby, bezpośrednio narusza RODO i prawo do poszanowania życia prywatnego. Sąd musi jasno zrozumieć: w braku świadomej zgody mamy do czynienia z bezpośrednim naruszeniem prawa i moich praw podstawowych. Zautomatyzowana decyzja indywidualna, taka jak odmowa dostępu do internetu oparta na danych Schufy, jest niezgodna z prawem,



jeżeli Schufa nie udzieliła informacji o przetwarzaniu, jeżeli Telekom wykorzystał te dane bez Państwa zgody lub jeżeli przywoływane prawnie uzasadnione interesy naruszają RODO i powodują dyskryminację lub szkodę. Wniosek: wszelki handel chronionymi danymi osobowymi i wszelka ich manipulacja bez zgody są sprzeczne z logiką prawa oraz ze sprawiedliwością. Powinno to być dla sądu jasne już przy pierwszym badaniu dowodów. Moje twierdzenia są uzasadnione i wskazują na kluczowy problem: nadużycie moich chronionych danych osobowych przez Schufę i Telekom w celu maksymalizacji ich komercyjnego zysku, na szkodę moich praw i prawnie uzasadnionych interesów.

## Analiza problemu

- Nadużycie danych osobowych: moje chronione dane zostały wykorzystane bez mojej świadomej zgody i wbrew logice ich wykorzystania i istnienia w ustawie o ochronie danych, czym bezpośrednio naruszono RODO;
- Jeżeli Schufa przekazała Państwa dane Telekomowi bez odpowiedniej podstawy prawnej (np. Państwa zgody), stanowi to niezgodne z prawem przekazanie danych;
- Komercyjny zysk: Schufa zarabia pieniądze, przekazując dane, czym bezpośrednio handluje chronionymi danymi osobowymi, wbrew zasadom ochrony życia prywatnego i zgodności z prawem przetwarzania, bez mojej świadomej zgody (SZ);
- Telekom wykorzystuje te dane, aby odmówić usług po rozsądnej i przystępnej cenie, jednocześnie popychając Państwa ku droższemu rozwiązaniu, co pokazuje, że ich „prawnie uzasadniony interes” jest jedynie interesem w osiąganiu zysku na szkodę Państwa praw;
- Dyskryminacja i zamierzona szkoda: odmowa dostępu do internetu po przystępnych cenach z powodu Państwa sytuacji finansowej jest dyskryminacyjna i niezgodna z prawem;
- Nacisk ku kosztownemu internetowi za 108 € miesięcznie ujawnia wyraźny zamiar wykorzystania Państwa sytuacji dla osobistego zysku;
- Konsekwencje: takie praktyki są sprzeczne z zasadami uczciwej konkurencji, ochrony konsumentów oraz prawami podstawowymi do dostępu do internetu po rozsądnych i przystępnych cenach, bez ograniczeń i dyskryminacji.

## W związku z powyższym wnoszę

- Natychmiastowe zaprzestanie takich praktyk przez Schufę i spółki telekomunikacyjne;
- Naprawienie poniesionej szkody i strat oraz niezwłoczne wydanie orzeczenia ostatecznie uznającego moje żądanie odszkodowania w kwocie 1 000 000 €;
- Zagwarantowanie przystępnego dostępu do internetu, zgodnego z moimi prawami, po dostępnych cenach;
- Pociągnięcie do odpowiedzialności karnej odpowiedzialnych podmiotów za nadużycie danych osobowych i dyskryminację. Wszystkie te dowody i moje oświadczenie ujawniają podstawowy problem systemowego nadużywania danych osobowych i jasno wskazują na praktyki sprzeczne z etyką i prawem, które muszą być rozstrzygane na drodze sądowej i karnej. Telekom wykorzystuje Państwa dane, aby odmówić świadczenia usług po rozsądnej cenie i popycha Państwa ku znacznie droższemu rozwiązaniu, co jasno pokazuje, że ich rzekomy „prawnie uzasadniony interes” nie jest niczym innym jak wolą maksymalizacji własnego zysku na szkodę Państwa praw podstawowych.

## Bezpośrednie dowody

- Naruszenia prawa — RODO, które stanowi, że przetwarzanie danych musi przestrzegać zasad przejrzystości, informowania i zgodności z prawem;
- Dyskryminacja — niekorzystne położenie narzucone konsumentowi ze względu na jego zdolność kredytową, oczywiste naruszenie zasad niedyskryminacji;
- Zamiar wyrządzenia szkody — jasno sformułowane działania zmuszające klientów do przyjęcia niekorzystnych rozwiązań. Jest to doskonały przykład tego, jak poszukiwanie „prawnie uzasadnionego interesu” jest nadużywane jako pretekst do usprawiedliwiania praktyk sprzecznych z etyką i prawem. Na to nie może być innej odpowiedzi niż jednoznaczna odpowiedzialność karna przed prawem!

Mam prawo żądać od sądu, aby nakazał Schufie, na drodze sądowej, przedłożenia dowodu na to, czy udzieliłem jej — czy też nie — świadomej zgody na przetwarzanie i przekazanie moich danych osobowych osobie trzeciej, to jest spółce telekomunikacyjnej takiej jak Telekom lub O2 Telefónica. Jeżeli Schufa nie przedłoży takiej zgody lub nie może ustalić jej istnienia, jej przetwarzanie i udostępnianie moich danych są niezgodne z prawem, czym narusza RODO (konkretnie art. 6 i 7 RODO, które regulują zgodność z prawem przetwarzania i warunki zgody). Informacje te mają decydujące znaczenie dla mojego żądania odszkodowania, ponieważ potwierdzają, że moje dane zostały wykorzystane bez mojej wiedzy i bez mojej zgody, czym narusza się moje prawa. Wnoszę do sądu o włączenie tego do mojego powództwa. Jeżeli Schufa nie może udowodnić zgody, jej argument wywodzony z prawnie uzasadnionego interesu staje się jedynie pustą iluzją pozbawioną znaczenia prawnego!

Z powodów, dowodów i faktów przedstawionych powyżej bezsporne jest, że prawo i sprawiedliwość są po mojej stronie. Pozwane spółki błędnie sądzą, że ich działania pozostaną osłonięte przez rząd i że w ten sposób zdołają uniknąć sankcji i kar, które — jak wiadomo — z reguły nie są płacone. Jednakże jeżeli nie zapłacą, najpóźniej do dnia 31.12.2024 r., kwoty odszkodowania, której dochodzę, kwota ta zostanie, począwszy od 1.1.2025 r., podniesiona do 30 000 000 €. Podwyższenie to będzie odzwierciedlać nie tylko ich odmowę zakończenia tego ogromnego oszustwa w postaci zмовы, lecz także ich uporczywe wysiłki na rzecz maksymalizacji zysku na szkodę obywateli niemieckich i obywateli UE. Takie zachowanie jednoznacznie dowodzi ich przewrotności, wobec czego również moja reakcja będzie proporcjonalna, bezkompromisowa, stanowcza i zsynchronizowana. Myśl, że mogą systematycznie okradać obywateli niemieckich i obywateli UE, bezkarnie szkodzić konsumentom, naruszać ich prawa i jednocześnie uchylać się od swojej odpowiedzialności prawnej, jest iluzoryczna i dla mnie całkowicie nie do przyjęcia.

Liczne informacje w niniejszym dokumencie pojawiają się wielokrotnie, ale zawsze celowo w odmiennym kontekście, w celu zilustrowania i lepszego zrozumienia; dlatego proszę o wyrozumiałość.

Z poważaniem,

Kumhausen, 10 grudnia 2024 r.

Peter Ferenc .....

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal stroke and a diagonal line extending upwards and to the right.

*obywatel Unii Europejskiej*